



DIREITO CONSTITUCIONAL

TÉCNICO LEGISLATIVO



180

QUESTÕES FCC!

MAPEADAS E GABARITADAS!



ESTÚDIO
AULAS.COM.BR

SUMÁRIO

EDITAL DIREITO CONSTITUCIONAL.....	3
PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.....	4
DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS	20
PODER LEGISLATIVO.....	56



► **EDITAL DIREITO CONSTITUCIONAL**

1. Princípios fundamentais da Constituição Federal de 1988. (30 questões)
2. Dos direitos e garantias fundamentais. (50 questões)
3. Organização do Estado. (40 questões)
4. Do Poder Legislativo. (40 questões)

► **PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988**

1. (FCC 2015 TRT-9ª Região (PR) / Técnico Judiciário - Área Administrativa)

É fundamento da República Federativa do Brasil, disposto de forma expressa na Constituição Federal,

- A) o pluralismo político.
- B) a erradicação da pobreza.
- C) a construção de uma sociedade igualitária.
- D) a igualdade entre os povos.
- E) a cooperação entre governantes.

2. (FCC 2015 TRE-RR / Técnico Judiciário - Área Administrativa)

Nos termos da Constituição de 1988, são fundamentos da República Federativa do Brasil, dentre outros,

- A) soberania, cidadania e pluralismo político.
- B) cidadania, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e inafastabilidade da jurisdição.
- C) dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e função social da propriedade.
- D) soberania, igualdade e liberdade.
- E) dignidade da pessoa humana, direito à vida e à saúde e fraternidade.

3. (FCC 2014 TRF-3ª Região / Técnico Judiciário - Área Administrativa)

A dignidade da pessoa humana, no âmbito da Constituição Brasileira de 1988, deve ser entendida como:

- A) uma exemplificação do princípio de cooperação entre os povos para o progresso da humanidade reconhecida pela Constituição.
- B) um direito individual garantido somente aos brasileiros natos.
- C) uma decorrência do princípio constitucional da soberania do Estado Brasileiro.
- D) um direito social decorrente de convenção internacional ratificada pelo Estado Brasileiro.
- E) um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito da República Federativa do Brasil.

4. (FCC 2013 TRF-5ª Região (BA) / Técnico Judiciário - Área Administrativa)

Um desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região - TRT/BA, no seu discurso de posse, explicou que a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como um de seus fundamentos a

- A) independência nacional.
- B) prevalência dos direitos humanos.
- C) igualdade entre os Estados.
- D) defesa da paz.
- E) dignidade da pessoa humana.

5. (FCC 2012 TRE-SP / Técnico Judiciário - Área Administrativa)

O mecanismo pelo qual os Ministros do Supremo Tribunal Federal são nomeados pelo Presidente da República, após aprovação da escolha pelo Senado Federal, decorre do princípio constitucional da

- A) separação de poderes.
- B) soberania.
- C) cidadania.
- D) inafastabilidade do Poder Judiciário.
- E) solução pacífica dos conflitos.

6. (FCC 2012 TRE-PR / Técnico Judiciário - Área Administrativa)

A Carta Africana dos Direitos do Homem e dos Povos, assinada por Estados do continente africano em 1981, enuncia, em seu artigo 20, que todo povo tem um direito imprescritível e inalienável, pelo qual determina livremente seu estatuto político e garante seu desenvolvimento econômico e social pelo caminho que livremente escolheu.

Na Constituição da República Federativa do Brasil, o teor de referido enunciado encontra equivalência no princípio de regência das relações internacionais de

- A) repúdio ao terrorismo e ao racismo.
- B) construção de uma sociedade livre, justa e solidária.
- C) erradicação da pobreza e da marginalização.

D) autodeterminação dos povos.

E) concessão de asilo político.

7. (FCC 2011 TRT-14ª Região (RO e AC) / Técnico Judiciário - Área Administrativa)

NÃO constitui objetivo fundamental da República Federativa do Brasil, previsto expressamente na Constituição Federal,

A) construir uma sociedade livre, justa e solidária.

B) garantir o desenvolvimento nacional.

C) erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais.

D) captar tributos mediante fiscalização da Receita Federal.

E) promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.

8. (FCC 2010 TRT-4ª Região (RO e AC) / Técnico Judiciário - Área Administrativa)

Soberania, cidadania e pluralismo político, de acordo com a Constituição Federal, constituem

A) fundamentos da República Federativa do Brasil.

B) princípios que regem a República Federativa do Brasil nas suas relações internacionais.

C) objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil.

D) direitos políticos coletivos.

E) garantias fundamentais.

9. (FCC 2009 TRT-7ª Região (CE) / Técnico Judiciário - Área Administrativa)

Segundo a Constituição Federal, a República Federativa do Brasil é formada

A) pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal.

B) pelos cidadãos dos quais emana o poder exercido por meio de representantes eleitos.

C) pelo conjunto de cidadãos aos quais são garantidos os direitos fundamentais.

D) pela união dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.

E) pela integração econômica, política e social de todos os Estados.

10. (FCC 2009 TJ-PI / Técnico Judiciário - Área Administrativa)

No que concerne aos Princípios Fundamentais, considere:

I. A República Federativa do Brasil, formada pela união dissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito.

II. Constitui objetivo fundamental da República Federativa do Brasil garantir o desenvolvimento nacional.

III. A República Federativa do Brasil rege-se, nas suas relações internacionais, além de outros, pelo princípio da concessão de asilo político.

IV. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando à formação de uma comunidade latino-americana de nações.

Está correto o que consta APENAS em

- A) I, II e IV.
- B) II, III e IV.
- C) I, II e III.
- D) II e III.
- E) I e III.

11. (FCC 2009 TRT-15ª Região / Técnico Judiciário - Área Administrativa)

Sobre os princípios fundamentais da República Federativa do Brasil, é correto afirmar que

- A) foi acolhido, além de outros, o princípio da intervenção para os conscritos.
- B) dentre seus objetivos está o de reduzir as desigualdades regionais.
- C) um dos seus fundamentos é a vedação ao pluralismo político.
- D) o Brasil rege-se nas suas relações internacionais, pela dependência nacional.
- E) a política internacional brasileira veda a integração política que vise à formação de uma comunidade latino-americana de nações.

12. (FCC 2008 TRT-18ª Região (GO) / Técnico Judiciário - Área Administrativa)

Quanto aos Princípios Fundamentais, considere:

I. A República Federativa do Brasil, formada pela união dissolúvel dos Estados e dos Municípios, constitui-se em Estado Democrático de Direito.

II. São Poderes da União, dependentes entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário

III. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos da Constituição da República Federativa do Brasil.

IV. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelo princípio da concessão de asilo político.

Está INCORRETO o que consta APENAS em

- A) I e IV.
- B) I e II.
- C) III e IV.
- D) II e III.
- E) II e IV.

13. (FCC 2007 TRE-SE / Técnico Judiciário - Área Administrativa)

De acordo com a Constituição Federal do Brasil de 1988, são fundamentos da República Federativa do Brasil a

A) dignidade da pessoa humana, o pluralismo político, a defesa da paz, a independência nacional e a igualdade entre os Estados.

B) soberania, a cidadania, a independência nacional, a dignidade da pessoa humana e a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade.

C) soberania, a independência nacional, o repúdio ao terrorismo e ao racismo, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e a defesa da paz.

D) cidadania, a dignidade da pessoa humana, a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, a independência nacional e a defesa da paz.

E) soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político.

14. (FCC 2007 TRF-1ª Região / Técnico Judiciário - Área Administrativa)

Dentre as proposições abaixo, é INCORRETO afirmar que a República Federativa do Brasil tem como fundamentos, dentre outros,

A) a cidadania e o pluralismo político.

B) a soberania e a dignidade da pessoa humana.

C) o pluralismo político e a valorização social do trabalho.

D) a dignidade da pessoa humana e o valor da livre iniciativa.

E) a autonomia e a dependência nacional.

15. (FCC 2007 TRE-PB / Técnico Judiciário - Área Administrativa)

Quanto aos princípios que regem a República Federativa do Brasil é INCORRETO afirmar que

- A) são Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.
- B) nas suas relações internacionais o Brasil rege-se, dentre outros, pelos princípios da intervenção e determinação dos povos.
- C) todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos da Constituição Federal.
- D) o Brasil é formado pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constituindo-se em Estado Democrático.
- E) constituem objetivos fundamentais, dentre outros, garantir o desenvolvimento nacional.

16. (FCC 2007 TRF-4ª Região / Técnico Judiciário - Área Administrativa)

A República Federativa do Brasil rege-se, nas suas relações internacionais, dentre outros, pelo princípio da

- A) intervenção.
- B) determinação dos povos.
- C) igualdade entre os Estados.
- D) vedação de asilo político.
- E) solução bélica dos conflitos.

17. (FCC 2007 TRE-MS / Técnico Judiciário - Área Administrativa)

A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito. Assim, NÃO constitui fundamento constitucional do Brasil

- A) a livre iniciativa e o pluralismo político.
- B) o pluralismo político e a soberania.
- C) a cidadania e a dignidade da pessoa humana.
- D) os valores sociais do trabalho e a cidadania.
- E) a intervenção e a solução bélica dos conflitos.

18. (FCC 2006 TRF-1ª Região / Técnico Judiciário - Área Administrativa)

Dentre as proposições abaixo, é INCORRETO afirmar que a República Federativa do Brasil, nas suas relações internacionais, rege-se pelo princípio da

- A) independência nacional.
- B) vedação ao asilo político.
- C) não intervenção.
- D) prevalência dos direitos humanos.
- E) autodeterminação dos povos.

19. (FCC 2006 TRT-4ª Região (RS) / Técnico Judiciário - Área Administrativa)

Em matéria de Princípios Constitucionais Fundamentais considere:

I. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos da Constituição.

II. O Brasil rege-se nas relações internacionais, dentre outros, pelos princípios da intervenção e negativa de asilo político.

III. O Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando à formação de uma comunidade latinoamericana de nações.

IV. Constitui, dentre outros, objetivo fundamental da República Federativa do Brasil, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais. É correto APENAS o que consta em

- A) I e II.
- B) I, II e III.
- C) I, III e IV.
- D) II, III e IV.
- E) II e IV.

20. (FCC 2006 TRT-24ª Região (MS) / Técnico Judiciário - Área Administrativa)

Nos termos da Constituição Federal de 1988, constitui um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil

- A) construir uma sociedade igualitária.

- B) garantir o desenvolvimento econômico.
- C) reduzir as desigualdades sociais e regionais.
- D) promover a defesa da paz.
- E) garantir a dignidade da pessoa humana.

21. (FCC 2006 TRT-24ª Região (MS) / Técnico Judiciário - Área Administrativa)

Um dos princípios expressos na Constituição Federal de 1988 que regem as relações internacionais da República Federativa do Brasil é:

- A) Zelar pela soberania.
- B) Erradicação da pobreza.
- C) Garantir o desenvolvimento internacional.
- D) Prevalência dos direitos humanos.
- E) Pluralismo político.

22. (FCC 2006 TRE-AP/ Técnico Judiciário - Área Administrativa)

As relações internacionais da República Federativa do Brasil regem-se, além de outros, pelos seguintes princípios:

- A) intervenção bélica interna e repúdio ao terrorismo.
- B) defesa da paz e não-concessão de asilo político.
- C) autodeterminação dos povos e não-intervenção.
- D) dependência nacional e prevalência dos direitos humanos.

E) solução pacífica ou bélica dos conflitos e supremacia dos direitos internacionais.

23. (FCC 2005 TRT-13ª Região (PB) / Técnico Judiciário - Área Administrativa)

Representa exceção aos princípios que regem as relações internacionais do Brasil a:

- A) solução pacífica dos conflitos.
- B) vedação de asilo político.
- C) defesa da paz.
- D) não-intervenção.
- E) autodeterminação dos povos.

24. (FCC 2004 TRT-2ª Região (SP) / Técnico Judiciário - Área Administrativa)

Um dos princípios fundamentais que regem a República Federativa do Brasil é a

- A) promoção do bem de todos, sem preconceitos de quaisquer naturezas.
- B) redução das desigualdades sociais e regionais.
- C) garantia do desenvolvimento nacional.
- D) construção de uma sociedade livre, justa e solidária.
- E) cidadania, sendo gratuitos os atos necessários ao seu exercício.

25. (FCC 2003 TRT-21ª Região (RN) / Técnico Judiciário - Área Administrativa)

A República Federativa do Brasil tem como fundamentos, dentre outros,

- A) o pluralismo político e a autodeterminação dos povos.
- B) a independência nacional e o desenvolvimento nacional.
- C) a dignidade da pessoa humana e a cidadania.
- D) o repúdio ao terrorismo e a defesa da paz.
- E) o asilo político e a não-intervenção.

26.(FCC 2016 PGE-MT Técnico Administrativo)

É um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, previsto no art. 3º da Constituição Federal,

- a) garantir uma renda mínima a todo cidadão.
- b) combater à fome.
- c) promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.
- d) erradicar o analfabetismo.
- e) garantir a paz no território nacional.

27. (FCC 2016 PGE-MT Técnico Administrativo) O fundamento do Estado Democrático de Direito, previsto no art. 1º da Constituição Federal, que torna o cidadão titular de direitos e o qualifica como participante da vida do Estado é

- a) a livre iniciativa e os valores sociais do trabalho.
- b) a soberania.
- c) a dignidade da pessoa humana.
- d) a cidadania.

e) o pluralismo político.

28. (FCC 2016 AL/MS Agente de Apoio Legislativo) Nos termos da Constituição Federal, a República Federativa do Brasil tem como um de seus fundamentos:

- a) promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.
- b) constituir uma sociedade livre, justa e solidária.
- c) o repúdio ao terrorismo e ao racismo.
- d) os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa.
- e) a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade.

29. (FCC 2016 SEGE/MA Técnico da Receita Estadual) NÃO consta entre os princípios que regem as relações internacionais da República Federativa do Brasil:

- a) A defesa da paz.
- b) O repúdio ao terrorismo e ao racismo.
- c) A prevalência dos direitos humanos.
- d) A redução das desigualdades regionais na América Latina.
- e) A autodeterminação dos povos.

30. (FCC 2016 PGE/BA Assistente de Procuradoria) Dentre os objetivos fundamentais da Constituição da República Federativa do Brasil está a promoção do bem de todos, sem preconceitos e discriminação de:

- a) sexo, valores sociais, cor, raça e origem.
- b) credo, etnia, gênero, origem e classe social.
- c) idade, religião, nacionalidade, escolaridade e cor.
- d) origem, raça, sexo, cor e idade.
- e) etnia, consciência, cor, convicção religiosa e política.

GABARITO

01	A	11	B	21	D
02	A	12	B	22	C
03	E	13	E	23	B
04	E	14	E	24	E
05	A	15	B	25	C
06	D	16	C	26	C
07	D	17	E	27	D
08	A	18	B	28	D
09	A	19	C	29	D
10	B	20	C	30	D

QUANTIDADE DE ACERTOS	
QUANTIDADE DE ERROS	

► **DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS**

1. (FCC 2017 TRT-24ª Região (MS) / Técnico Judiciário - Área Administrativa)

Framboesa pretende criar a associação “X” e Ludmila pretende criar a cooperativa “S”. Consultando a Constituição Federal, elas verificaram que

A) a criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas, independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento.

B) a criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas, dependem de autorização, mas é vedada a interferência estatal em seu funcionamento.

C) somente a criação de associações depende de autorização, sendo, inclusive, permitida a interferência estatal em seu funcionamento.

D) somente a criação de associações depende de autorização, sendo, porém, vedada a interferência estatal em seu funcionamento.

E) somente a criação de cooperativa depende de autorização, sendo, porém, vedada a interferência estatal em seu funcionamento.

2. (FCC 2017 TRE-SP/ Técnico Judiciário - Área Administrativa)

Seria incompatível com as normas constitucionais garantidoras de direitos e garantias fundamentais

A) o estabelecimento de restrições, por lei, à entrada ou permanência de pessoas com seus bens no território nacional.

B) a reunião pacífica, sem armas, em local aberto ao público, independentemente de autorização, mediante aviso prévio à autoridade competente.

C) a suspensão das atividades de associação por decisão judicial não transitada em julgado.

D) a interceptação de comunicações telefônicas, para fins de investigação criminal, por determinação da autoridade policial competente.

E) a entrada na casa, sem consentimento do morador, em caso de flagrante delito, durante a noite.

3. (FCC 2016 TRT-20ª Região (SE) / Técnico Judiciário - Área Administrativa)

Considere a seguinte situação hipotética: Raquel, Regina e Henriqueta são irmãs. Regina está sendo acusada pela prática no ano de 2015 de crime de furto qualificado, encontrando-se foragida. A polícia local, suspeitando que as irmãs estão escondendo Regina, decide fazer uma busca minuciosa da acusada. Neste caso, observando-se que Raquel reside em um barco e que Henriqueta reside em um hotel, a busca de Regina

A) poderá ser feita tanto no barco, como no hotel, durante o dia ou à noite, desde que haja determinação judicial.

B) poderá ser feita tanto no barco, como no hotel, em qualquer dia e em qualquer horário, uma vez que não são considerados domicílio e, sendo assim, não são invioláveis, fazendo-se necessária a determinação judicial.

C) não poderá ser feita no hotel, uma vez que se trata de propriedade privada de terceiros, mas poderá ser feita no barco, desde que durante o dia e por determinação judicial.

D) poderá ser feita tanto no barco, como no hotel, durante o dia ou à noite, independentemente de determinação judicial.

E) poderá ser feita tanto no barco, como no hotel, desde que durante o dia e por determinação judicial.

4. (FCC 2015 TRE-PB / Técnico Judiciário - Área Administrativa)

A Constituição Federal arrola, dentre os direitos e garantias fundamentais, o princípio segundo o qual

A) é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença, ressalvadas as hipóteses expressamente previstas em lei.

B) as associações não poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades judicialmente suspensas.

C) é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional.

D) é assegurada, nos termos da lei, a proteção às participações individuais em obras coletivas e à reprodução da imagem e voz humanas, salvo nas atividades desportivas, sujeitas a regulamentação internacional.

E) a lei considerará crimes inafiançáveis e imprescritíveis a prática do racismo e de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático.

5. (FCC 2015 TRT-9ª Região (PR) / Técnico Judiciário - Área Administrativa)

Sobre os Direitos e Deveres Individuais e Coletivos definidos na Constituição Federal, é correto afirmar:

- A) É livre a manifestação do pensamento, sendo o anonimato protegido em face do resguardo à integridade física das pessoas.
- B) Em nenhuma hipótese haverá privação de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política.
- C) A expressão de atividade artística é livre, salvo nos casos em que a lei prevê a necessidade de licença específica.
- D) O sigilo das comunicações telefônicas pode ser violado por determinação judicial nas hipóteses em que a lei estabelecer para fins de instrução processual penal.
- E) É plena a liberdade de associação para fins lícitos, inclusive as de caráter paramilitar.

6. (FCC 2015 TRT-4ª Região (RS) / Técnico Judiciário - Área Administrativa)

Acerca da imposição de limite de idade para a inscrição de candidatos em determinado concurso público, é

- A) vedada essa prática pela Constituição Federal de forma absoluta.
- B) permitida, desde que prevista em lei, considerada a natureza das atribuições do cargo.
- C) permitida, desde que prevista em lei ou no edital, considerada a natureza das atribuições do cargo.
- D) vedada essa prática pela Constituição Federal, exceto se houver previsão no edital.

E) permitida, desde que prevista no edital, considerada a natureza das atribuições do cargo.

7. (FCC 2015 TRE-RR / Técnico Judiciário - Área Administrativa)

NÃO se encontra arrolado como fundamental pela Constituição Federal o Direito:

- A) ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.
- B) à informação de interesse geral, a ser prestada pelos órgãos públicos.
- C) à defesa do consumidor, na forma da lei.
- D) ao equilíbrio nas relações contratuais privadas.
- E) à educação.

8. (FCC 2014 TRT-2ª Região (SP) / Técnico Judiciário - Área Administrativa)

No que diz respeito aos direitos e garantias fundamentais do sistema jurídico brasileiro, é

- A) permitida a dissolução compulsória de associações, após trâmite do devido processo legal administrativo.
- B) livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, independentemente de exigências profissionais previstas em lei.
- C) ampla e irrestrita a liberdade de associação para fins lícitos em todo território nacional, inclusive no caso de sindicatos e partidos políticos.

D) permitida a reunião pacífica em locais públicos, mediante prévia autorização das autoridades competentes.

E) garantida a liberdade de associação para fins lícitos porém, ninguém é obrigado a associar-se ou a permanecer associado.

9. (FCC 2013 TRT-9ª Região (PR) / Técnico Judiciário - Área Administrativa)

A respeito dos Direitos e Garantias Fundamentais, considere as seguintes assertivas:

I. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata.

II. São gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data, e, na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania.

III. A pequena propriedade rural, assim definida em lei, trabalhada pela família, será, excepcionalmente, objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva.

IV. O Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional a cuja criação tenha manifestado adesão.

Nos termos da Constituição Federal, está correto o que consta em

A) I, II e IV, apenas.

B) II e IV, apenas.

C) I, II, III e IV.

D) II e III, apenas.

E) I e III, apenas.

10. (FCC 2013 TRT-15ª Região / Técnico Judiciário - Área Administrativa)

Os atos constitutivos de uma associação para defesa dos usuários de serviços públicos contêm as seguintes cláusulas:

I. em virtude de seu objeto, o início das atividades da associação dependerá de prévia autorização estatal;

II. as atividades da associação somente poderão ser suspensas ou encerradas por vontade dos próprios associados ou por decisão judicial transitada em julgado;

III. a associação, quando expressamente autorizada, terá legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente;

IV. nenhum membro da associação, em hipótese alguma, será obrigado a manter-se associado contra sua vontade.

São compatíveis com a disciplina constitucional da matéria as cláusulas relativas a

A) suspensão e encerramento das atividades da associação, bem como não obrigatoriedade de manter-se associado.

B) autorização para funcionamento, suspensão e encerramento das atividades da associação.

C) representação judicial e extrajudicial dos filiados e não obrigatoriedade de manter-se associado.

D) representação judicial e extrajudicial dos filiados, bem como suspensão e encerramento das atividades da associação.

E) não obrigatoriedade de manter-se associado e autorização para funcionamento da associação.

11. (FCC 2013 TRT-15ª Região / Técnico Judiciário - Área Administrativa)

Os atos constitutivos de uma associação para defesa dos usuários de serviços públicos contêm as seguintes cláusulas:

I. em virtude de seu objeto, o início das atividades da associação dependerá de prévia autorização estatal;

II. as atividades da associação somente poderão ser suspensas ou encerradas por vontade dos próprios associados ou por decisão judicial transitada em julgado;

III. a associação, quando expressamente autorizada, terá legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente;

IV. nenhum membro da associação, em hipótese alguma, será obrigado a manter-se associado contra sua vontade.

São compatíveis com a disciplina constitucional da matéria as cláusulas relativas a

A) suspensão e encerramento das atividades da associação, bem como não obrigatoriedade de manter-se associado.

B) autorização para funcionamento, suspensão e encerramento das atividades da associação.

C) representação judicial e extrajudicial dos filiados e não obrigatoriedade de manter-se associado.

D) representação judicial e extrajudicial dos filiados, bem como suspensão e encerramento das atividades da associação.

E) não obrigatoriedade de manter-se associado e autorização para funcionamento da associação.

12. (FCC 2013 TRT-1ª Região (RJ) / Técnico Judiciário - Área Administrativa)

Dentre os direitos assegurados na Constituição Federal que regem os processos judiciais está o direito

A) à produção de quaisquer provas, em qualquer tempo e procedimento, ainda que obtidas por meios ilícitos, em decorrência do princípio constitucional da ampla defesa.

B) de deduzir pedido e apresentar defesa, por via oral, independentemente do tipo de procedimento aplicado ao caso.

C) a juízo ou tribunal de exceção.

D) à inafastabilidade do controle jurisdicional de lesão ou ameaça a direito.

E) de a parte formular pedido e deduzir defesa independentemente de constituir advogado.

13. (FCC 2012 TRT-6ª Região (PE) / Técnico Judiciário - Área Administrativa)

Em relação à liberdade de associação, determina a Constituição Federal que as associações

A) dependem de autorização judicial para serem criadas, embora seja vedada a interferência estatal em seu funcionamento.

B) podem ter natureza paramilitar, em casos excepcionais, para a proteção da segurança pública.

C) dependem do registro de seu estatuto em cartório, com a indicação de, no mínimo, três integrantes, para serem formalmente reconhecidas.

D) só podem ser compulsoriamente dissolvidas por decisão judicial transitada em julgado.

E) podem representar seus filiados apenas extrajudicialmente, pois, mesmo que autorizadas, não têm legitimidade para representá-los judicialmente.

14. (FCC 2012 TRE-PR / Técnico Judiciário - Área Administrativa)

A Constituição da República assegura a todos, independentemente do pagamento de taxas,

A) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder.

B) a obtenção de certidões em repartições públicas e estabelecimentos privados, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal.

C) o registro civil de nascimento, a certidão de casamento e a certidão de óbito.

D) as ações de habeas corpus, habeas data e o mandado de segurança.

E) a prestação de assistência jurídica integral pelo Estado.

15. (FCC 2012 TRE-PR / Técnico Judiciário - Área Administrativa)

No curso de investigações sobre suposta prática de crime de corrupção envolvendo um servidor público estadual, a autoridade policial competente descobre indícios de que o investigado utilizava-se de um número de telefone para receber os supostos pedidos de favorecimento ilícito, bem como que mantinha, em sua casa, documentos relacionados aos atos que praticava. A fim de colher as provas necessárias para processar o caso, a autoridade policial entende ser necessário ter registro das conversas telefônicas mantidas pelo servidor e os originais dos documentos em questão. Nesse caso, a autoridade policial

A) poderá entrar na casa do servidor para buscar os documentos, a qualquer hora, por se tratar de flagrante delito, mas dependerá de autorização judicial para realizar a interceptação telefônica.

B) poderá instalar escutas telefônicas, independentemente de autorização judicial, mas dependerá desta para efetuar a busca de documentos na casa do servidor, em que poderá entrar a qualquer hora, desde que munido da devida autorização judicial.

C) poderá instalar escutas telefônicas e entrar na casa do servidor para efetuar a busca de documentos, independentemente de autorização judicial, em virtude de já existir uma investigação criminal em curso.

D) não poderá produzir as provas pretendidas, nem mesmo com autorização judicial, porque os atos para tanto necessários violam os direitos fundamentais do investigado à inviolabilidade de domicílio e ao sigilo das comunicações telefônicas.

E) dependerá de autorização judicial para realizar a interceptação telefônica, bem como para buscar os documentos na casa do servidor, em que somente poderá entrar durante o dia, munido da devida autorização judicial.

16. (FCC 2012 TRE-PR / Técnico Judiciário - Área Administrativa)

Considere as seguintes afirmações a respeito dos direitos e garantias fundamentais expressos na Constituição da República:

I. Não haverá penas de morte ou de caráter perpétuo, salvo em caso de guerra declarada.

II. É assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem.

III. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.

IV. As associações somente poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial transitada em julgado.

Está correto o que se afirma APENAS em

- A) I e II.
- B) I e III.
- C) II e III.
- D) II e IV.
- E) III e IV.

17. (FCC 2012 TRE-CE / Técnico Judiciário - Área Administrativa)

Cassio é corredor de maratona e obteve informações de que a Diretoria da Associação dos Maratonistas OIBBTRVH desviou verbas, desfalcando o caixa e

prejudicando as atividades da Associação, que não teve recursos para honrar os compromissos junto aos fornecedores e funcionários. Cassio denunciou tal ilícito a Mário, delegado de polícia, que, por sua vez, relatou os fatos a Plínio, promotor de justiça, que concluiu que seria o caso de dissolver a Associação. Segundo a Constituição Federal, a dissolução compulsória da Associação

- A) deve ser decidida por Plínio e executada por Cassio, independentemente de ordem judicial.
- B) só poderá ocorrer por decisão judicial, exigindo-se o trânsito em julgado.
- C) cabe a Cassio, mediante a impetração de mandado de injunção.
- D) deve ser executada por Mario a mando de Plínio, independentemente de ordem judicial.
- E) cabe a Plínio, mediante a impetração de mandado de injunção.

18. (FCC 2012 TRE-CE / Técnico Judiciário - Área Administrativa)

Alberto, reconhecidamente pobre na forma da lei, necessita obter a sua certidão de nascimento e a certidão de óbito do seu pai, Ataulfo, que acabara de falecer. Segundo a Constituição Federal, o Cartório de Registro Civil competente deverá fornecer, em regra,

- A) onerosamente o registro civil de nascimento de Alberto e gratuitamente a certidão de óbito de Ataulfo, mediante o pagamento de vinte reais para cada certidão.
- B) gratuitamente o registro civil de nascimento de Alberto e onerosamente a certidão de óbito de Ataulfo.
- C) gratuitamente as certidões de registro civil de nascimento de Alberto e de óbito de Ataulfo.

D) as certidões de nascimento e óbito mediante o pagamento de taxa simbólica de cinco reais para cada certidão.

E) as certidões de nascimento e óbito mediante o pagamento de taxa simbólica de dois reais para cada certidão.

19. (FCC 2012 TRE-CE / Técnico Judiciário - Área Administrativa)

Roberto, artista plástico, retratou em quadro a realidade de determinada comunidade carente do país. Segundo a Constituição Federal, Roberto poderá exibir sua obra de arte

A) mediante prévia autorização do Poder Judiciário de onde estiver localizada a comunidade retratada.

B) mediante prévio preenchimento de requerimento de inscrição e de exibição no cadastro nacional de obras de arte.

C) mediante prévia autorização do Poder Executivo de onde estiver localizada a comunidade retratada.

D) mediante prévia autorização do Poder Legislativo de onde estiver localizada a comunidade retratada.

E) independentemente de censura e de licença da autoridade pública.

20. (FCC 2011 TRE-PE / Técnico Judiciário - Área Administrativa)

No tocante aos Direitos e Garantias Fundamentais, ao autor

A) compete o exercício solidário do direito de utilização de sua obra com a sociedade face o interesse público que se sobrepõe ao privado, independentemente de prazo.

B) compete o exercício solidário do direito de publicação de sua obra com a sociedade face o interesse público, independentemente de prazo.

C) pertence o direito exclusivo de publicação de sua obra, intransmissível aos herdeiros.

D) pertence o direito exclusivo de utilização de sua obra, intransmissível aos herdeiros.

E) pertence o direito exclusivo de reprodução de sua obra, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar.

21. (FCC 2011 TRT-20ª Região (SE) / Técnico Judiciário - Área Administrativa)

Sobre os direitos e deveres individuais e coletivos, conforme disposto na Constituição Federal, é INCORRETO afirmar que

A) são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas, o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder e a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal.

B) todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.

C) a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País.

D) a sucessão de bens de estrangeiros situados no País será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhes seja mais favorável a lei pessoal do de cujus.

E) é assegurado, nos termos da Resolução do Presidente da República, o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas.

22. (FCC 2011 TRT-14ª Região (RO e AC) / Técnico Judiciário - Área Administrativa)

No tocante aos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos:

A) É assegurado, nos termos da lei, o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas.

B) É assegurado, nos termos da lei, a proteção às participações individuais em obras coletivas e à reprodução da imagem e voz humanas, exceto nas atividades desportivas ligadas ao futebol, tendo em vista ser este um esporte do povo.

C) A sucessão de bens de estrangeiros situados no País sempre será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, ainda que lhes seja mais favorável a lei pessoal do país de origem do "de cujus".

D) Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, mesmo em caso de afronta à segurança da sociedade e do Estado, pois o direito individual deve prevalecer.

E) A pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas, independentemente do valor do patrimônio transferido.

23. (FCC 2011 TRE-RN / Técnico Judiciário - Área Administrativa)

Considere as assertivas abaixo a respeito dos direitos e deveres individuais e coletivos.

I. A criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas independem de autorização, sendo lícita a interferência estatal em seu funcionamento.

II. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas por decisão administrativa, desde que devidamente fundamentada.

III. A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, a suspensão ou interdição de direitos.

IV. Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania.

De acordo com a Constituição Federal brasileira, está correto o que se afirma APENAS em

- A) I e IV.
- B) I, III e IV.
- C) II, III e IV.
- D) I, II e III.
- E) III e IV.

24. (FCC 2010 TRT-8ª Região (PA e AP) / Técnico Judiciário - Área Administrativa)

Sobre os direitos e deveres individuais e coletivos,

A) no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, sem que o proprietário tenha direito a indenização ulterior se houver dano.

B) todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, dependentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente.

C) a criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas dependem de autorização, sendo permitida a interferência estatal em seu funcionamento.

D) as entidades associativas, independentemente de expressa autorização, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente.

E) ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei.

25. (FCC 2010 TRE-AC / Técnico Judiciário - Área Administrativa)

Em conformidade com disposição constitucional, é certo que no Brasil são gratuitos para os reconhecidamente pobres, na forma da lei,

- A) o registro de títulos e documentos e a certidão imobiliária.
- B) a certidão de casamento e o registro civil de nascimento.
- C) o registro da matrícula de imóvel e a certidão de óbito.
- D) as certidões negativas forenses e a certidão de casamento.
- E) a certidão de óbito e o registro civil de nascimento.

26. (FCC 2010 TRT-9ª Região (PR) / Técnico Judiciário - Área Administrativa)

No tocante aos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, é correto afirmar que

- A) é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, independentemente de serem atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer.
- B) é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva.
- C) a criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas, depende de autorização, sendo permitida a interferência estatal em seu funcionamento.
- D) a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio permanente para sua utilização, independentemente do desenvolvimento tecnológico e econômico do País.

E) a prática do racismo constitui crime inafiançável e prescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei.

27. (FCC 2010 TRE-AL / Técnico Judiciário - Área Administrativa)

No tocante aos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, é correto afirmar que:

A) É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença.

B) Constitui crime afiançável e prescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático.

C) A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados ao juiz competente após cinco dias de sua prisão.

D) É proibida a prestação de assistência religiosa nas entidades militares de internação coletiva.

E) Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, sendo lícito invocá-las para eximir-se de obrigação legal a todos imposta.

28. (FCC 2009 TRT-7ª Região (CE) / Técnico Judiciário - Área Administrativa)

O artigo 5º da Constituição Federal prevê, dentre outros direitos, que

A) as associações só poderão ser compelidas a suspender as suas atividades, após decisão tomada por seus filiados.

B) a liberdade de associação é absoluta, sendo necessária, porém, a prévia comunicação à autoridade competente.

C) as entidades associativas somente têm legitimidade para representar seus filiados extrajudicialmente.

D) a liberdade de associação para fins lícitos é plena, vedada a de caráter paramilitar.

E) a criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas, dependem de autorização do Estado.

29. (FCC 2009 TJ-SE / Técnico Judiciário - Área Administrativa)

No tocante aos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, considere as seguintes assertivas:

I. É plena a liberdade de associação para fins lícitos, permitida a de caráter paramilitar.

II. A criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas dependem de autorização.

III. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas por decisão administrativa.

IV. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano.

V. São assegurados, nos termos da lei, a proteção às participações individuais em obras coletivas e à reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas.

Está correto o que se afirma APENAS em

- A) I e II.
- B) I, II e III.
- C) I, IV e V.
- D) II, III e IV.
- E) IV e V.

30. (FCC 2009 TRT-15ª Região / Técnico Judiciário - Área Administrativa)

Quanto aos Direitos e Garantias Fundamentais elencados na Constituição Federal, considera-se correto que

- A) a prática do racismo constitui crime inafiançável e prescritível.
- B) é vedada a assistência religiosa nas entidades militares de internação coletiva.
- C) é assegurado, em qualquer hipótese, o acesso à informação e a sua fonte.
- D) será concedida extradição de estrangeiro por crime político e de opinião.
- E) a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.

31. (FCC 2009 TRT-16ª Região (MA) / Técnico Judiciário - Área Administrativa)

Em relação aos direitos e deveres individuais e coletivos, pode-se afirmar que

- A) é livre a manifestação do pensamento, sendo permitido, em qualquer caso, o anonimato.
- B) a expressão da atividade científica depende de censura ou licença.

C) é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis de internação coletiva, vedada nas militares.

D) homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações.

E) é plena a liberdade de associação, inclusive a de caráter paramilitar.

32. (FCC 2008 TRF-5ª Região / Técnico Judiciário - Área Administrativa)

Em tema de direitos e deveres individuais e coletivos, é INCORRETO afirmar que

A) ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado.

B) a prática do racismo constitui crime afiançável e prescritível.

C) é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar.

D) não haverá juízo ou tribunal de exceção.

E) a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.

33. (FCC 2008 TRF-5ª Região / Técnico Judiciário - Área Administrativa)

Considere as seguintes assertivas relacionadas aos direitos e deveres individuais e coletivos previstos na Constituição Federal:

I. A lei deve tratar todos os brasileiros e estrangeiros residentes no País, sem distinção de qualquer natureza.

II. A manifestação do pensamento é livre, garantido em qualquer hipótese o anonimato.

III. A expressão da atividade científica e de comunicação depende de censura ou licença para o seu exercício.

IV. É garantido o direito à indenização pelo dano moral decorrente da violação da intimidade e da vida privada das pessoas.

V. É assegurado a todos o acesso à informação, vedado em qualquer caso o sigilo da fonte.

Estão corretas as que se encontram APENAS em

- A) I e IV.
- B) II e III.
- C) II, IV e V.
- D) I, II e V.
- E) II, III e IV.

34. (FCC 2007 TRE-SE / Técnico Judiciário - Área Administrativa)

No que concerne aos direitos e garantias individuais, é correto afirmar:

- A) É possível o ingresso na casa de um indivíduo, em qualquer horário, desde que haja determinação judicial.
- B) Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar.
- C) Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, sendo necessária expressa autorização da autoridade competente.

D) A autoridade competente poderá utilizar-se de propriedade particular, no caso de eminente perigo público, assegurada a indenização posterior ao proprietário, independentemente da ocorrência de dano.

E) O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por associação legalmente constituída e em funcionamento há no mínimo dois anos.

35. (FCC 2007 TRF-1ª Região / Técnico Judiciário - Área Administrativa)

Constitui direito e dever individual e coletivo previsto na Constituição brasileira, além de outros, o seguinte:

A) é crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático.

B) é violável a intimidade, a honra e a imagem das pessoas, salvo a sua vida privada.

C) o cidadão poderá ser privado de direitos por motivo de crença religiosa, ainda que a invocar para eximir-se de obrigação legal.

D) é limitada a liberdade de associação, permitida a de caráter paramilitar, nos termos da lei.

E) todo trabalhador será compelido a associar-se e a permanecer associado a sindicato de sua categoria profissional.

36. (FCC 2007 TRF-3ª Região / Técnico Judiciário - Área Administrativa)

No que concerne aos direitos individuais e coletivos, de acordo com a Constituição Federal de 1988, é correto afirmar que

- A) não haverá em nenhuma hipótese penas de morte, de caráter perpétuo, de trabalhos forçados, de banimento e cruéis.
- B) o Brasil não se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional, mesmo que tenha manifestado adesão quando de sua criação.
- C) conceder-se-á mandado de injunção para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público.
- D) a sucessão de bens de estrangeiros situados no País será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, ainda que lhes seja mais favorável a lei pessoal do de cujus.
- E) os tratados e as convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais.

37. (FCC 2007 TRE-PB / Técnico Judiciário - Área Administrativa)

Dentre os direitos e deveres individuais previstos na Constituição da República Federativa do Brasil, é INCORRETO afirmar que é

- A) plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar.
- B) livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer.
- C) assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional.

D) livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação independentemente de censura ou licença.

E) assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis, vedada nas militares de internação individual ou coletiva.

38. (FCC 2007 TRF-4ª Região / Técnico Judiciário - Área Administrativa)

Quanto aos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos previstos na Constituição Federal, é correto afirmar:

A) A pequena propriedade rural, desde que trabalhada pela família ou arrendada, poderá ser objeto de penhora ou hipoteca para pagamento de débitos ou resgate de créditos decorrentes de sua atividade produtiva.

B) No caso de iminente perigo público, a autoridade policial ou administrativa poderá usar de propriedade particular móvel ou imóvel, vedada ao proprietário qualquer indenização ulterior, no caso de dano.

C) É plena a liberdade de associação para fins lícitos, inclusive a de caráter paramilitar.

D) A lei não retroagirá, salvo em prejuízo do réu.

E) Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei.

39. (FCC 2007 TRE-MS / Técnico Judiciário - Área Administrativa)

Quanto aos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, é INCORRETO afirmar que

- A) ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei.
- B) é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença.
- C) é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva.
- D) todo trabalhador urbano será compelido a associar-se a sindicato profissional.
- E) é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens.

40. (FCC 2006 TRF-1ª Região / Técnico Judiciário - Área Administrativa)

Observe as proposições abaixo.

- I. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei.
- II. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato.
- III. É assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, vedada qualquer indenização por dano material, moral ou à imagem.
- IV. É plena a liberdade de associação para fins lícitos, inclusive a de caráter paramilitar.

V. Todo o trabalhador deverá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado a sindicato.

Estão corretas SOMENTE

- A) I e II.
- B) II e IV.
- C) IV e V.
- D) I, III e V.
- E) II, III e V.

41. (FCC 2006 TRE-SP / Técnico Judiciário - Área Administrativa)

Considere as afirmativas:

- I. É plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar.
- II. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados apenas extrajudicialmente.
- III. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei.
- IV. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei.
- V. Não será admitida a extradição de estrangeiro, salvo nas hipóteses da prática de crime político ou de opinião.

É correto o que consta APENAS em

- A) I, II e III.
- B) I, II e V.
- C) I, III e IV.
- D) II, IV e V.
- E) III, IV e V.

42. (FCC 2006 TRT-6ª Região (PE) / Técnico Judiciário - Área Administrativa)

Em tema de Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, analise:

I. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional.

II. Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático.

III. É plena a liberdade de associação para fins lícitos, inclusive a de natureza paramilitar.

IV. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano.

V. Conceder-se-á mandado de injunção sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.

É correto o que consta APENAS em

- A) I, II e IV.
- B) II, III e V.
- C) I, III e IV.
- D) I, III e V.
- E) II, IV e V.

43. (FCC 2006 TRT-4ª Região (RS) / Técnico Judiciário - Área Administrativa)

No que tange aos Direitos e Garantias Fundamentais, é correto afirmar que

- A) é plena a liberdade de associação, inclusive a de caráter paramilitar.
- B) as associações não poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial.
- C) as entidades associativas, mesmo que expressamente autorizadas, só podem representar seus filiados no âmbito administrativo e não no judicial.
- D) a criação de associações depende de autorização judicial, permitido, em qualquer caso, a interferência estatal em seu funcionamento.
- E) ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado.

44. (FCC 2006 TRT-20ª Região (SE) / Técnico Judiciário - Área Administrativa)

Em relação aos Direitos Individuais e Coletivos é correto afirmar que

- A) é plena a liberdade de associação, inclusive a de caráter paramilitar.
- B) ninguém poderá ser compelido a associar-se ou permanecer associado.

C) as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão administrativa da autoridade competente.

D) somente poderão ser criadas associações e cooperativas, mediante autorização da autoridade competente, permitida a interferência estatal em seu funcionamento.

E) as entidades associativas, quando expressamente autorizadas pela autoridade estatal competente, poderão representar seus filiados administrativamente, vedada a representação judicial.

45. (FCC 2006 TRT-24ª Região (MS) / Técnico Judiciário - Área Administrativa)

Um dos direitos individuais previstos no artigo 5º, da Constituição Federal de 1988, é o direito

A) à previdência social.

B) à moradia.

C) à educação.

D) à saúde.

E) de propriedade.

46. (FCC 2016 PGE/MT Técnico Administrativo)

Dentre os direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal, está estabelecido que

a) é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação após a aprovação de licença.

b) é assegurado o direito de resposta, dependendo do agravo, além da indenização apenas por dano material

c) é livre a manifestação do pensamento, inclusive de forma anônima.

d) é garantido o direito de propriedade, independente de sua função social.

e) ninguém será privado de direitos por motivo da crença religiosa ou de condição filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei.

47. (FCC 2016 PGE/MT Técnico Administrativo)

O trabalho infantil é proibido pela Constituição Federal, que estabelece a idade inicial e as condições em que é permitido trabalhar no Brasil. O dispositivo constitucional estabelece a proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de

a) dezesseis anos e de qualquer trabalho a menores de quatorze anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de doze anos.

b) vinte e um anos e de qualquer trabalho a menores de dezoito anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de dezesseis anos

c) dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.

d) vinte e um anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de doze anos.

e) dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de quatorze anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de doze anos.

48. (FCC 2016 AL/MS Auxiliar em Enfermagem)

Considere as seguintes situações hipotéticas:

I. Richard, inglês naturalizado brasileiro, com 40 anos de idade.

II. Moisés, brasileiro nato, com 33 anos de idade.

III. Sara, brasileira nata, com 28 anos de idade.

IV. Rodrigo, brasileiro nato, com 20 anos de idade.

Nos termos preconizados pela Constituição Federal, presentes os demais requisitos legais, poderão se candidatar ao cargo de Deputado Federal

a) Richard, Moisés, Sara e Rodrigo.

b) Moisés, Sara e Rodrigo, apenas.

c) Richard e Moisés, apenas.

d) Richard, Moisés e Sara, apenas.

e) Moisés e Sara, apenas.

49. (FCC 2016 AL/MS Agente de Apoio Legislativo)

São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

a) remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cem por cento à do serviço normal.

b) participação nos lucros, ou resultados, vinculada à remuneração, e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei.

c) repouso semanal remunerado, preferencialmente aos sábados.

d) gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, cinquenta por cento a mais do que o salário normal.

e) irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo.

50. (FCC 2016 SEGEP/MA Técnico da Receita Estadual)

Segundo a disciplina constitucional dos direitos políticos,

a) os conscritos não podem exercer a cidadania ativa.

b) os militares da ativa não podem exercer a cidadania passiva.

c) os analfabetos não podem exercer a cidadania ativa.

d) aos jovens entre 16 e 18 anos é facultado o exercício da cidadania passiva.

e) somente aos 30 anos o brasileiro atinge a cidadania plena.

GABARITO

1	A
2	D
3	E
4	C
5	D
6	B
7	D
8	E
9	A
10	C
11	C
12	D
13	D
14	A
15	E
16	C
17	B

18	C
19	E
20	E
21	E
22	A
23	E
24	E
25	E
26	B
27	A
28	D
29	E
30	E
31	D
32	B
33	A
34	B

35	A
36	E
37	E
38	E
39	D
40	A
41	C
42	A
43	E
44	B
45	E
46	E
47	C
48	D
49	E
50	A

QUANTIDADE DE ACERTOS	
QUANTIDADE DE ERROS	

► **PODER LEGISLATIVO.**

1. **(FCC 2017 TRT-24º REGIÃO TECNICO JUDICIARIO)** No tocante à fiscalização contábil, financeira e orçamentária, segundo a Constituição Federal, o controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União. O Tribunal encaminhará relatório de suas atividades ao

- a) Congresso Nacional, semestralmente.
- b) Supremo Tribunal Federal, semestralmente.
- c) Supremo Tribunal Federal, trimestral e anualmente.
- d) Congresso Nacional, trimestral e anualmente.
- e) Superior Tribunal de Justiça, semestralmente.

2. **(FCC 2015 TCE-SP AUXILIAR DA FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA II)** No tocante à fiscalização contábil, financeira e orçamentária, segundo as normas preconizadas pela Constituição Federal brasileira, considere:

I. Ao Tribunal de Contas da União compete fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, a Estado, ao Distrito Federal ou a Município.

II. O Tribunal de Contas da União encaminhará ao Congresso Nacional, semestralmente, relatório de suas atividades.

III. As decisões do Tribunal de Contas da União, de que resulte imputação de débito ou multa, não terão eficácia de título executivo, dependendo de prévia ratificação expressa pelo Supremo Tribunal Federal.

IV. Dois terços dos Ministros do Tribunal de Contas serão escolhidos pelo Congresso Nacional e um terço pelo Presidente da República, com aprovação do Senado Federal.

Está correto o que consta APENAS em

- a) I, III e IV.
- b) I e IV.
- c) I, II e IV.
- d) II e IV.
- e) I e III.

3. **(FCC 2015 TCE-SP AUXILIAR DA FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA II)** Joana e Fabrícia pretendem fazer parte da composição do Tribunal de Contas da União, sendo que ambas possuem idoneidade moral e reputação ilibada. Joana possui sessenta e sete anos de idade, é juíza do Trabalho com atuação na Segunda Região (São Paulo – SP) desde de 1988 e Fabrícia possui trinta e nove anos de idade e é contadora da empresa pública X há doze anos. A Constituição Federal permite integrar o Tribunal de Contas da União

- a) apenas Joana, porque Fabrícia não possui o requisito de tempo mínimo de efetivo exercício na função de contadora da empresa pública X.
- b) apenas Fabrícia, porque Joana não preenche o requisito da idade.
- c) apenas Fabrícia, porque Joana possui conhecimentos jurídicos somente na área de Direito do Trabalho.
- d) Fabrícia e Joana, uma vez que ambas possuem todos os requisitos exigidos pela Carta Magna.

e) apenas Joana, porque Fabrícia não possui o requisito da idade.

4. (FCC 2015 TCE-SP AUXILIAR DA FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA II) Camilo é Ministro do Tribunal de Contas da União. De acordo com a Constituição Federal, Camilo terá as mesmas garantias, prerrogativas, impedimentos, vencimentos e vantagens dos

- a) Membros do Congresso Nacional.
- b) Ministros do Supremo Tribunal Federal.
- c) Ministros do Superior Tribunal de Justiça.
- d) Desembargadores dos Tribunais Regionais Federais.
- e) Membros do Ministério Público da União.

5. (FCC 2015 TER-PB TECNICO JUDICIARIO) A Constituição prevê, diretamente, a competência do Senado Federal para aprovar a escolha de indicados para os cargos de:

- a) Ministros de Estado e dos Tribunais Superiores, Governador de Território e Presidente do Banco Central, sempre em votação secreta.
- b) Ministros dos Tribunais Superiores, Integrantes do Conselho Nacional do Ministério Público, Diretores do Banco Central e Presidentes da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil, sempre em votação secreta.
- c) Ministros do Tribunal de Contas da União, Defensor Público-Geral da União, Advogado-Geral da União e Chefes de Missão Diplomática de caráter permanente, sempre em votação pública.

d) Ministros do Superior Tribunal de Justiça, Procurador-Geral da República, Diretores do Banco Central e parte dos Integrantes do Conselho Nacional de Justiça, sempre em votação secreta.

e) Governador de Território, todos os Integrantes dos Conselhos Nacionais de Justiça e do Ministério Público e Presidente do Banco Central, sempre em votação pública.

6. **(FCC 2015 TRT-9ª REGIÃO TÉCNICO JUDICIÁRIO)** O Poder Judiciário, incluindo o TRT da 9ª Região, deve prestar contas ao Tribunal de Contas da União – TCU. Nos termos da

Constituição Federal, as decisões do TCU de que resultem imputação de débito ou multa terão eficácia de:

- a) precatório.
- b) título executivo.
- c) título administrativo.
- d) dívida tributária.
- e) operação de crédito.

7. **(FCC 2015 DPE-SP OFICIAL DE DEFENSORIA PÚBLICA)** A escolha de dois terços dos membros do Tribunal de Contas da União e a sustação de atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa são competências

- a) privativas do Senado Federal.

b) exclusiva do Congresso Nacional e privativa da Câmara dos Deputados, respectivamente.

c) privativa da Câmara dos Deputados e exclusiva do Congresso Nacional, respectivamente.

d) privativa do Senado Federal e exclusiva do Congresso Nacional, respectivamente.

e) exclusivas do Congresso Nacional.

8. (FCC 2015 TRE-AP TÉCNICO JUDICIÁRIO) Frederico é membro do Conselho Nacional do Ministério Público e Fabrício é membro do Conselho Nacional de Justiça. Se ambos cometerem crime de responsabilidade, deverão ser processados e julgados:

a) Frederico pelo Tribunal de Justiça e Fabrício pelo Senado Federal.

b) Frederico pelo Senado Federal e Fabrício pelo Tribunal de Justiça.

c) ambos pelo Senado Federal.

d) Frederico pela Câmara dos Deputados e Fabrício pelo Senado Federal.

e) Frederico pelo Senado Federal e Fabrício pela Câmara dos Deputados.

9. (FCC 2015 TRE-AP TÉCNICO JUDICIÁRIO) Considere as assertivas abaixo.

I. No Poder Legislativo, inexistente hierarquia no sentido de relação de coordenação e subordinação, no que diz respeito às suas funções institucionais.

II. No Poder Legislativo, a distribuição de competências entre Câmara e Senado se faz de forma que haja absoluta independência funcional entre uma e outra Casa do Congresso.

III. A relação hierárquica caracteriza-se como uma relação estabelecida entre órgãos, de forma necessária e permanente.

Está correto o que se afirma em

- a) I, II e III.
- b) II, apenas.
- c) III, apenas.
- d) I e III, apenas.
- e) I, apenas.

10. (FCC 2015 TRE-SE TÉCNICO JUDICIÁRIO) Considere as seguintes competências atribuídas ao Poder Legislativo federal:

I. Dispor sobre limites globais e condições para as operações de crédito externo e interno de Estados e do Distrito Federal.

II. Estabelecer limites globais e condições para o montante da dívida mobiliária dos Estados e do Distrito Federal.

III. Avaliar periodicamente o desempenho das Administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

IV. Julgar anualmente as contas prestadas pelo Presidente da República.

À luz da Constituição da República, referidas competências são exercidas, respectivamente, por:

a) I Senado Federal

II Senado Federal

III Congresso Nacional

IV Câmara dos Deputados

b) I Congresso Nacional

II Congresso Nacional

III Senado Federal

IV Congresso Nacional

c) I Congresso Nacional

II Senado Federal

III Congresso Nacional

IV Câmara dos Deputados

d) I Senado Federal

II Senado Federal

III Senado Federal

IV Congresso Nacional

e) I Câmara dos Deputados

II Câmara dos Deputados

III Senado Federal

IV Congresso Nacional

11. (FCC 2015 TRT TÉCNICO JUDICIÁRIO) Deputado Federal pretende apresentar projeto de lei complementar estabelecendo que:

I. Os Estados e o Distrito Federal elegerão seus Senadores em número proporcional à sua população, devendo cada unidade da Federação ter ao menos três e no máximo cinco Senadores.

II. Os Estados e o Distrito Federal elegerão seus Deputados em número proporcional à sua população, devendo cada unidade da Federação ter ao menos oito e no máximo setenta Deputados.

III. O mandato dos Senadores será de quatro anos, assim como o mandato dos Deputados.

É compatível com a Constituição Federal o que consta em

a) I e II, apenas.

b) I e III, apenas.

c) I, II e III.

d) II, apenas.

e) III, apenas.

12. (FCC 2015 TCE-CE TECNICO DE CONTROLE EXTERNO) Na estrutura constitucional brasileira, o Tribunal de Contas

a) integra a estrutura do Poder Executivo, funcionando como órgão de controle interno das contas públicas.

b) integra a estrutura do Poder Judiciário, possuindo competências próprias.

c) é órgão independente e autônomo, estando arrolado dentre as funções essenciais à Justiça.

d) possui autonomia, competindo-lhe exercer função auxiliar ao Poder Legislativo.

e) é órgão independente e autônomo, desvinculado dos Poderes do Estado.

13. (FCC 2015 CNMP TÉCNICO DO CNMP-ADMINISTRAÇÃO) Com relação à organização do Poder Legislativo a Constituição Federal dispõe que:

a) Compete privativamente à Câmara dos Deputados estabelecer limites globais e condições para o montante da dívida mobiliária dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

b) Compete privativamente ao Senado Federal resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

c) É da competência exclusiva do Congresso Nacional aprovar o estado de defesa e a intervenção federal, autorizar o estado de sítio, ou suspender qualquer uma dessas medidas.

d) É exercido de forma tricameral pelo Congresso Nacional, pelo Senado Federal e pela Câmara dos Deputados.

e) A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos, pelo sistema majoritário, em cada Estado, Território e no Distrito Federal.

14. (FCC 2014 TJ-AP TECNICO JUDICIARIO) A teor do art. 45, § 1º, da Constituição Federal: O número total de Deputados, bem como a representação por Estado e pelo Distrito Federal, será estabelecido por ...I... , proporcionalmente à população, procedendo-se aos ajustes necessários, no ano anterior às eleições, para que nenhuma daquelas unidades da Federação tenha menos de ...II... ou mais de ...III... Deputados.

Preenche, correta e respectivamente, as lacunas I, II e III:

- a) lei complementar - quatro - sessenta
- b) lei complementar - sete - oitenta
- c) lei complementar - oito - setenta
- d) lei - oito - setenta
- e) lei - quatro – oitenta

15. (FCC 2014 TRF TÉCNICO JUDICIARIO) Determinada entidade da Administração pública federal mantém, em sua estrutura, órgão de controle interno, com a finalidade,

entre outras, de comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial da entidade. No exercício de suas atribuições, os integrantes do referido órgão de controle deparam-se com irregularidade na execução de um contrato específico de prestação de serviços, da qual é dada ciência ao Tribunal de Contas da União - TCU, que, a seu turno, determina, de imediato, a sustação da execução contratual. Nesta hipótese, considerada a disciplina constitucional da matéria,

a) o órgão de controle interno poderia, efetivamente, possuir atribuição de avaliação de atos e contratos quanto à legalidade e eficiência, conforme expressa previsão constitucional, mas seus integrantes não possuem legitimidade para dar ciência de eventuais irregularidades ao TCU.

b) o órgão de controle interno não poderia possuir atribuição de avaliação de atos e contratos quanto à legalidade e eficiência, por se tratar de critérios restritos ao sistema de controle externo, exercido pelo Congresso Nacional, com o auxílio do TCU.

c) os integrantes do órgão de controle interno não poderiam ter dado ciência da irregularidade ao TCU, dado que somente possuem legitimidade para tanto partido político, associação ou sindicato.

d) o TCU não poderia ter determinado a sustação da execução contratual, por se tratar de ato de competência do Congresso Nacional, a quem compete, ademais, solicitar, de imediato, ao Poder Executivo as medidas cabíveis.

e) os integrantes do órgão de controle interno deveriam, efetivamente, ter dado ciência da irregularidade ao TCU, sob pena de responsabilidade solidária, possuindo, de fato, o TCU competência para determinar de imediato a sustação da execução contratual.

16. (FCC 2014 TRT TECNICO JUDICIARIO) Considere as seguintes atribuições:

I. Suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal.

II. Fixar os subsídios dos Ministros de Estado, observadas as demais normas constitucionais.

III. Escolher dois terços dos membros do Tribunal de Contas da União.

IV. Autorizar, por dois terços de seus membros, a instauração de processo contra o Presidente e o Vice- Presidente da República e os Ministros de Estado.

De acordo com o disposto na Constituição Federal, é competência exclusiva do Congresso Nacional, dentre outras, as atribuições indicadas APENAS em

- a) I, II e III.
- b) II e III.
- c) II, III e IV.
- d) I e IV.
- e) II e IV.

17. (FCC 2013 TRE-RO TECNICO JUDICIARIO) A sustação de atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa é competência

- a) conjunta da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.

- b) privativa do Presidente da República.
- c) exclusiva do Congresso Nacional.
- d) privativa da Câmara dos Deputados.
- e) privativa do Senado Federal.

18. (FCC 2013 TRE-RO TECNICO JUDICIARIO) Considere a seguinte situação hipotética: Vinicius e Gilberto são senadores. Sueli é Deputada. Vinicius foi investido no cargo de Ministro de Estado e Gilberto chefe de missão diplomática temporária. Sueli foi investida no cargo de Secretária de Estado. Nestes casos, de acordo com a Constituição Federal brasileira,

- a) apenas Gilberto perderá o mandato.
- b) apenas Sueli perderá o mandato.
- c) apenas Vinicius e Sueli perderão o mandato.
- d) Vinicius, Gilberto e Sueli perderão o mandato.
- e) Vinicius, Gilberto e Sueli não perderão o mandato.

19. (FCC 2013 HEMOBRÁS ASSISTENTE ADMINISTRATIVO) Considere a seguinte situação hipotética: a Mesa da Câmara dos Deputados encaminhou pedido escrito de informações ao Ministro da Saúde. Caso o Ministro não atenda, injustificadamente, a solicitação em determinado prazo restará caracterizado crime de responsabilidade. Nos termos da Constituição Federal brasileira, o prazo a que se refere o enunciado é, em dias, de

a) 90.

b) 45.

c) 60.

d) 30.

e) 15.

20. (FCC 2013 PGE-BA ASSISTENTE DE PROCURADORIA) O sistema político brasileiro tem como órgãos do Poder Legislativo

a) a Câmara dos Deputados e o Senado Federal em nível federal, as Assembleias Legislativas em nível estadual e as Câmaras Municipais.

b) o Congresso Nacional e as Assembleias Legislativas.

c) o Congresso Nacional, as Assembleias Legislativas e os Conselhos de Representantes.

d) a Câmara dos Deputados e o Senado Federal em nível federal, as Assembleias Legislativas em nível estadual e os Conselhos de Representantes nos municípios.

e) a Câmara dos Deputados e o Senado Federal em nível federal, as Câmaras Estaduais e as Câmaras Municipais.

21. (FCC 2013 MPE-CE TECNICO MINISTERIAL) Nos termos da Constituição da República Federativa do Brasil, compete ao Congresso Nacional, independentemente de sanção do Presidente da República,

a) estabelecer limites do território nacional, espaço aéreo e marítimo e bens do domínio da União.

b) resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

c) autorizar, por dois terços de seus membros, a instauração de processo contra o Presidente, o Vice-Presidente da República e os Ministros de Estado.

d) aprovar previamente, por voto secreto, após arguição pública, a escolha de magistrados, nos casos estabelecidos na Constituição.

e) dispor sobre a fixação dos subsídios dos Ministros do Supremo Tribunal Federal.

22. (FCC 2013 MPE-MA TECNICO MINISTERIAL) Autorizar a instauração de processo contra o Presidente e o Vice-Presidente da República e os Ministros de Estado é ato de competência privativa

a) do Senado Federal, através de dois terços de seus membros.

b) da Câmara dos Deputados, através de dois terços de seus membros.

c) do Congresso Nacional, através de dois terços de seus membros.

d) da Câmara dos Deputados, através de um terço de seus membros.

e) do Senado Federal, através de um terço de seus membros.

23. (FCC 2013 MPE-MA TECNICO MINISTERIAL) Considere:

I. Firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes.

II. Aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os de que sejam demissíveis ad nutum, nas entidades constantes no item anterior (item I).

III. Ser titulares de mais de um cargo ou mandato público eletivo.

IV. Ser proprietários, controladores ou diretores de empresa que goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público, ou nela exercer função remunerada.

De acordo com a Constituição Federal brasileira, os Deputados e Senadores não poderão, desde a posse, exercer as condutas indicadas APENAS em

- a) I e II.
- b) I, II e III.
- c) II, III e IV.
- d) III e IV.
- e) I, III e IV.

24. (FCC 2013 MPE-MA TECNICO MINISTERIAL) Marcos, Senador, requereu licença, sem remuneração, para tratar de interesse particular. Neste caso, de acordo com a Constituição Federal brasileira, Marcos

- a) não perderá o mandato independentemente do período de afastamento.

b) perderá o mandato, já que não há previsão constitucional para afastamento de Senador que visa tratar de interesse particular.

c) perderá o mandato se o referido afastamento ultrapassar trinta dias por sessão legislativa.

d) perderá o mandato se o referido afastamento ultrapassar quarenta e cinco dias corridos.

e) perderá o mandato se o referido afastamento ultrapassar cento e vinte dias por sessão legislativa.

25. (FCC 2013 MPE-MA TECNICO MINISTERIAL) Considere as seguintes situações hipotéticas: Camilo, sessenta e seis anos, é auditor fiscal, com quinze anos de efetiva atividade profissional, notório conhecimento econômico e financeiro, idoneidade moral e reputação ilibada. Mireia, trinta e seis anos, é advogada, com doze anos de efetiva atividade profissional, notório conhecimento jurídico, idoneidade moral e reputação ilibada. Kátia, cinquenta anos, desembargadora do Tribunal de Justiça do Maranhão há vinte anos, com notório conhecimento jurídico, idoneidade moral e reputação ilibada. Nestes casos, de acordo com a Constituição Federal brasileira,

a) apenas Camilo e Mireia poderão fazer parte da Composição do Tribunal de Contas da União, na qualidade de Ministro.

b) apenas Camilo e Kátia poderão fazer parte da Composição do Tribunal de Contas da União, na qualidade de Ministro.

c) Camilo, Mireia e Kátia poderão fazer parte da Composição do Tribunal de Contas da União, na qualidade de Ministro.

d) apenas Mireia e Kátia poderão fazer parte da Composição do Tribunal de Contas da União, na qualidade de Ministro.

e) nenhum dos três profissionais poderá fazer parte da Composição do Tribunal de Contas da União, na qualidade de Ministro.

26. (FCC 2013 MPE-MA) TECNICO MINISTERIAL) De acordo com a Constituição Federal brasileira, caberá ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República,

a) aprovar previamente, por voto secreto, após arguição em sessão secreta, a escolha dos chefes de missão diplomática de caráter permanente.

b) aprovar previamente, por voto secreto, após arguição pública, a escolha do Presidente e diretores do banco central.

c) aprovar previamente, por voto secreto, após arguição pública, a escolha do Procurador-Geral da República.

d) dispor sobre a transferência temporária da sede do Governo Federal.

e) dispor sobre limites e condições para a concessão de garantia da União em operações de crédito externo e interno.

27. (FCC 2013 TRT TECNICO JUDICIARIO) Nos termos da Constituição Federal, os Ministros do Tribunal de Contas da União

a) não podem ser substituídos por auditor, uma vez que este não poderá ter as mesmas garantias e impedimentos dos Ministros.

b) serão nomeados entre brasileiros que tenham, dentre outros requisitos, mais de 30 e menos de 65 anos de idade.

c) terão as mesmas garantias, prerrogativas, impedimentos, vencimentos e vantagens dos Ministros do Superior Tribunal de Justiça

d) serão nomeados dentre brasileiros que satisfaçam, entre outros requisitos, no mínimo 15 anos de exercício de função ou de efetiva atividade profissional.

e) serão escolhidos um terço pelo Presidente da República, com aprovação do Senado Federal e, dois terços, pelo Senado Federal.

28. (FCC 2012 TRT TECNICO JUDICIARIO) Em relação ao Poder Legislativo, é correto afirmar:

a) Os Senadores representam os Estados e o Distrito Federal e possuem mandato de oito anos, embora a legislatura do Congresso Nacional dure, apenas, quatro anos.

b) O Congresso Nacional reúne-se, anualmente, na Capital Federal, de 2 de janeiro a 30 de junho e de 1º de agosto a 22 de dezembro.

c) Os Deputados Federais representam o povo e possuem mandato de quatro anos, embora a legislatura do Congresso Nacional dure oito anos

d) A convocação extraordinária do Congresso Nacional será feita pelo Presidente da Câmara dos Deputados em caso de decretação de estado de defesa ou de intervenção federal.

e) As comissões parlamentares de inquérito são permanentes e possuem poderes para apurar fatos de relevância política, bem como para aplicar sanções.

29. (FCC 2012 TRT TECNICO JUDICIARIO) A fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial da União compete ao

a) Tribunal de Contas da União, que integra a estrutura do Poder Legislativo, sendo-lhe, portanto, subordinado hierarquicamente.

b) Congresso Nacional, com auxílio do Tribunal de Contas da União, excluída deste a apreciação das contas apresentadas pelo Presidente da República, que são submetidas ao Supremo Tribunal Federal.

c) Tribunal de Contas da União, excluída a apreciação da legalidade dos atos de admissão de pessoal, exclusivamente fiscalizados pelo Congresso Nacional.

d) Congresso Nacional, com auxílio do Tribunal de Contas da União, que pode aplicar sanções legalmente previstas aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas.

e) Tribunal de Contas da União, ao qual compete propor, em caráter exclusivo, a realização de auditorias de natureza contábil e financeira.

30. (FCC 2012 TRF TECNICO JUDICIARIO) Ibson é advogado regularmente inscrito na OAB-RJ e é eleito Deputado Federal. Ibson NÃO perderá o seu cargo, de acordo com a Constituição Federal de 1988, se

a) patrocinar, desde a sua posse, causa em que já seja interessada empresa pública estadual.

b) exercer, desde a sua posse, função remunerada em empresa que goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público.

c) exercer, desde a expedição do seu diploma, cargo remunerado, com possibilidade de demissão ad mutum, em sociedade de economia mista.

d) deixar de comparecer, em cada sessão legislativa, sem autorização, à quarta parte das sessões ordinárias da Casa a que pertencer.

e) for titular de mais de um cargo público eletivo, a partir da sua posse.

31. (FCC 2012 TRF TECNICO JUDICIARIO) Camargo, Carlos, Caruso, Cassio e Cardoso exercem respectivamente os cargos de Presidente do Supremo Tribunal Federal, Vice-Presidente da República, Presidente do Senado Federal, Presidente da Câmara dos Deputados e Presidente da República. A Mesa do Congresso Nacional será presidida pelo

- a) Caruso.
- b) Carlos.
- c) Camargo.
- d) Cardoso.
- e) Cassio.

32. (FCC 2012 TCE-AP TECNICO DE CONTROLE) Os Deputados Federais

- a) julgam processo de impeachment contra o Presidente da República.
- b) são eleitos por suas bases estaduais, na medida em que devem representar os interesses federativos de seus Estados-Membros no Congresso Nacional.
- c) elegem-se pelo sistema majoritário com dois suplentes.
- d) possuem mandato de quatro anos, podendo ser reeleitos para um único período subsequente.

e) não perderão o mandato se forem investidos no cargo de Ministro do Estado.

33. (FCC 2012 TCE-AP TECNICO DE CONTROLE) O Senado Federal tem competência privativa para

a) aprovar previamente, por voto secreto, após arguição pública, a escolha de Ministros do Tribunal de Contas da União indicados pelo Presidente da República.

b) dispor sobre a transferência temporária da sede do Governo Federal.

c) nomear os Ministros do Supremo Tribunal Federal, o Procurador-Geral da República, o Presidente e os Diretores do Banco Central, após aprovação pelo Presidente da República.

d) aprovar o estado de defesa, de sítio e a intervenção federal.

e) permitir, nos casos previstos em lei complementar, que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente.

34. (FCC 2012 TRT TECNICO JUDICIARIO) José, Deputado Federal, é investido no cargo de Secretário de um determinado Estado da Federação. Nesse caso, de acordo com a Constituição Federal de 1988, José

a) perderá o mandato de Deputado Federal se permanecer no cargo de Secretário de Estado por mais de seis meses.

b) perderá o mandato de Deputado Federal independentemente do prazo que permanecer no cargo de Secretário de Estado.

c) não perderá o mandato de Deputado Federal e poderá optar pela remuneração do mandato.

d) não perderá o mandato de Deputado Federal e receberá a remuneração de Secretário de Estado.

e) poderá cumular os cargos de Deputado Federal e Secretário de Estado, optando-se por uma das remunerações estabelecidas.

35. (FCC 2011 TRT TECNICO JUDICIARIO) A competência exclusiva de sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa é do

a) Superior Tribunal de Justiça.

b) Supremo Tribunal Federal.

c) Congresso Nacional.

d) Presidente da República.

e) Presidente do Conselho Nacional de Justiça.

36. (FCC 2011 TRE-AP TECNICO JUDICIARIO) No que se refere à fiscalização contábil, financeira e orçamentária é certo que, o auditor, quando em substituição a Ministro do Tribunal de Contas, terá as mesmas garantias e impedimentos do titular e, quando no exercício das demais atribuições da judicatura, as de

a) Juiz de Tribunal Regional Eleitoral.

b) Juiz de Tribunal Regional Federal.

- c) Advogado Geral da União.
- d) Procurador da República.
- e) Juiz de Tribunal de Justiça de Estado.

37. (FCC 2011 TRT TECNICO JUDICIARIO) Em relação aos indícios de despesas não autorizadas e entendendo o Tribunal de Contas da União irregular a despesa, a Comissão, se julgar que o gasto possa causar dano irreparável ou grave lesão à economia pública, proporá sua sustação ao

- a) Presidente do Tribunal de Contas da União.
- b) Presidente da República.
- c) Congresso Nacional.
- d) Superior Tribunal de Justiça.
- e) Supremo Tribunal Federal.

38. (FCC 2011 TRF TECNICO JUDICIARIO) Em relação aos Deputados Federais e Senadores, é correto afirmar:

a) Recebida a denúncia, por crime ocorrido antes da diplomação, o Supremo Tribunal Federal dará ciência à Casa respectiva, que, por iniciativa de partido político nela representado e pelo voto de um terço de seus membros, poderá, até a decisão final, sustar o andamento da ação.

b) Desde os resultados das eleições, não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável, sendo que nesse caso, os autos serão remetidos dentro de vinte e quatro horas à Casa respectiva, para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão.

c) Desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal.

d) O pedido de sustação será apreciado pela Casa respectiva no prazo improrrogável de trinta e cinco dias do seu recebimento pela Mesa Diretora.

e) Serão obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato e sobre as pessoas que lhes confiaram ou deles receberam informações.

39. (FCC 2011 TRE-TO TECNICO JUDICIARIO) O Senado Federal compõe-se de representantes dos Estados e do Distrito Federal, eleitos segundo o

a) princípio majoritário, sendo que cada Estado e o Distrito Federal elegerão três Senadores, com mandato de oito anos.

b) sistema proporcional, sendo que cada Estado e o Distrito Federal elegerão três Senadores, com mandato de oito anos.

c) princípio majoritário, sendo que cada Estado e o Distrito Federal elegerão cinco Senadores, com mandato de quatro anos.

d) sistema proporcional, sendo que cada Estado e o Distrito Federal elegerão cinco Senadores, com mandato de quatro anos.

e) sistema proporcional, sendo que cada Estado e o Distrito Federal elegerão seis Senadores, com mandato de quatro anos.

40. (FCC 2011 TRE-TO TECNICO JUDICIARIO) Considere as seguintes assertivas a respeito dos Deputados e Senadores:

I. Os Deputados e Senadores, desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal.

II. Os Deputados e Senadores serão obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato.

III. A incorporação às Forças Armadas de Deputados e Senadores, militares e em tempo de guerra, não dependerá de prévia licença da Casa respectiva.

IV. Não perderá o mandato o Deputado ou Senador investido no cargo de Ministro de Estado.

Está correto o que se afirma APENAS em

- a) I, II e III.
- b) I, II e IV.
- c) I e III.
- d) I e IV.
- e) III e IV.

GABARITO

1. D	2. B	3. B
4. C	5. D	6. B
7. E	8. C	9. A
10. D	11. D	12. D
13. C	14. C	15. D
16. B	17. C	18. E
19. D	20. A	21. B
22. B	23. D	24. E
25. D	26. D	27. C
28. A	29. D	30. D
31. A	32. E	33. A
34. C	35. C	36. B
37. C	38. C	39. A
40. D		

QUANTIDADE DE ACERTOS	
QUANTIDADE DE ERROS	



ESTÚDIO
AULAS.COM.BR